

CAUTELAR EM PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO
RELATOR CONSELHEIRO SUBSTITUTO-AUDITOR
ALEXANDRE MANIR FIGUEIREDO SARQUIS
TRIBUNAL PLENO – SESSÃO DE 22-10-2025 – MUNICIPAL
JULGAMENTO

=====

Processo: TC-015983.989.25-2

Representante: Cassia de Carvalho Fernandes.

Representada: Prefeitura Municipal de Ibiúna.

Assunto: Cautelar em procedimento de contratação no âmbito do Pregão Eletrônico nº 13/2025, do tipo menor preço global, que tem por objeto a *“contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamento e prestação de serviços contínuos através de sistema de monitoramento por câmeras OCR (Optical Character Recognition – reconhecimento óptico de caracteres) software, plano de internet e infraestrutura, para a ampliação e modernização o sistema de monitoramento do Município através da inteligência artificial”*.

Responsável: Mário Pires de Oliveira Filho (Prefeito Municipal)

Subscritores do edital: Caio Cesar Godinho Castanho (Secretário Municipal de Licitações e Contratos), Cristiane Rodrigues Cação (Secretária Adjunta Municipal de Licitações e Contratos).

Advogados: Cassia de Carvalho Fernandes (OAB/SP nº 316.679), Marcia Siqueira Dias Rosa (OAB/SP nº 213.003 - Procuradora padrão à época da habilitação), Luciana Machado de Moraes Gomes (OAB/SP nº 228.117 - Procuradora padrão à época da habilitação), Marcelo Carvalho Zeferino (OAB/SP nº 231.959 - Procurador padrão à época da habilitação), Leonardo Hueb Festa (OAB/SP nº 324.037 - Procurador padrão à época da habilitação).

=====

EMENTA: CAUTELAR EM PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. SISTEMA DE MONITORAMENTO POR CÂMERAS OCR. EXIGÊNCIA DE CERTIDÃO DE CONCORDATA,

RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL. DESRESPEITO AO ARTIGO 69 DA LEI Nº 14.133/21. ILEGAL ESTABELECIMENTO DE VISITA TÉCNICA OBRIGATÓRIA. PROVA DE CAPACIDADE TÉCNICA. NECESSÁRIA REALOCAÇÃO PARA A FASE DE HABILITAÇÃO. QUANTITATIVOS EM AFRONTA AO ART. 67 DA LEI 14.133/21. EXCESSIVA EXIGÊNCIA DE PROVA DE ATUAÇÃO EM MÚLTIPLOS MUNICÍPIOS. FALTA DE ESPECIFICAÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NA MINUTA CONTRATUAL. CARÊNCIA DE DISPOSIÇÃO ACERCA DA SUBCONTRATAÇÃO. PROCEDÊNCIA. RECOMENDAÇÕES.

1 - RELATÓRIO

1.1 Trata-se de **Cautelar em Procedimento de Contratação** do procedimento do edital do Pregão Eletrônico nº 13/2025, do tipo menor preço global, elaborado pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIÚNA**, que tem por objeto a *“contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamento e prestação de serviços contínuos através de sistema de monitoramento por câmeras OCR (Optical Character Recognition – reconhecimento óptico de caracteres) software, plano de internet e infraestrutura, para a ampliação e modernização o sistema de monitoramento do Município através da inteligência artificial, sendo um sistema de integração com inteligência Artificial (SIIA), que possibilite a implantação do cercamento eletrônico da cidade Ibiúna com ferramentais que identifique placas de veículos suspeitos produtos de roubos, furtos ou esteja na lista de veículos procurados pela justiça, leitura e reconhecimento de faces de pessoas desaparecidas ou procuradas pela justiça, relacionadas na lista da segurança pública no Banco Nacional de Mandados de Prisão do Ministérios da Justiça, atendendo as características técnicas dos convênios e programa de governo da Secretaria de Segurança Pública de Ibiúna, estadual DETCTA e MURALHA PAULIS e federal CORTEX do MJ”*.

1.2 Inicialmente, a **Representante** aduziu ter realizado impugnação administrativa ao certame, em 28-08-25, sem respostas até a presente data

Prosseguiu insurgindo-se contra os seguintes aspectos do instrumento convocatório

- a) exigência de certidão negativa de concordata, de recuperação judicial e extrajudicial¹, sem respaldo na Lei de Licitações;
- b) indevida “*inclusão de requisitos de qualificação técnica no item 11 do Termo de Referência*”, seção destinada às obrigações das partes e a outros serviços”, podendo gerar “*confusão entre as fases do certame*”;
- c) desproporcional quantitativo exigido (100 câmaras) no atestado de capacidade técnica³, que se mostra três vezes superior ao previsto no objeto licitado⁴, em descompasso com a Súmula nº 24 desta Corte;
- d) excessiva imposição de acervo técnico relativo à implantação de duas salas de vídeo patrulhamento em, no mínimo, duas cidades distintas⁵, pois o objeto “*não possui grau de complexidade que justifique tal rigor*”;

¹ 10.4.4.1. Certidão do Distribuidor Cível da sede da pessoa jurídica, constando a NEGATIVA de Ações de Falência, Concordata, Recuperação Judicial e Extrajudicial, com data de expedição não superior a 60 (sessenta) dias da data do certame. 10.4.4.2. Em caso da Licitante apresentar certidão constando estar em Recuperação Judicial, deverá a mesma vir acompanhada do plano de recuperação devidamente homologado pelo órgão judiciário competente e em pleno vigor, sob pena de sua desclassificação.

² 11 – OBRIGAÇÕES DAS PARTES E OUTROS SERVIÇO
(...)

A Contratada deverá obrigatoriamente comprovar Atestado de Capacidade Técnica (acervo técnico de 02 Sala de vídeo patrulhamento, no mínimo 2 cidade e instalação de 100 câmeras LPR e 100 câmeras Faciais em vias públicas) e ser homologada para entregar a integração junto aos Programas de Segurança Pública dos Governos Municipais, Estaduais e Federal (Cortex/Detecta/Muralha Paulista/Alerta Brasil): (...)

³ Vide nota anterior

⁴ 2 - ITEM ORÇAMENTÁRIO E VALOR MÁXIMO ACEITO

Os valores unitários referenciais dos itens abaixo foram obtidos através de pesquisas de preços dos objetos da licitação no mercado, aplicando-se a média aritmética dos orçamentos colhidos, desconsiderados os limites discrepantes, assim representando o preço de mercado praticado

Item	Descrição	Unid.	Quant.
01	Aquisição de Câmera Speed Dome OCR/LPR com IA em BORDA	Unid.	10
02	Câmera 4 Mega pixels OCR/Placas Com IA em BORDA	Unid.	12
03	Câmera 8 Mega pixels Rec. Facial Com IA em BORDA	Unid.	10

(...)

⁵ Vide nota 02

- e) divergência significativa entre o valor estimado para contratação (R\$ 463.379,97)⁶ e a dotação orçamentária prevista no edital (R\$ 400.300,00)⁷;
- f) ausência de qualquer previsão sobre a possibilidade ou vedação da subcontratação, gerando insegurança jurídica à execução contratual.

1.3 Presentes indícios de restrição indevida à competitividade, a suspensão do certame foi liminarmente concedida e referendada por este E. Plenário.

Na oportunidade, foi determinado que a Administração também justificasse a aparente obrigatoriedade de vistoria técnica para participação no torneio, eis que não prevista a alternativa de substituí-la por declaração formal⁸.

1.4 Regularmente notificada, a **Municipalidade** limitou-se a comunicar a suspensão do certame.

⁶ 2. INFORMAÇÕES

2.1. O valor total estimado deste certame é de R\$463.379,97 (quatrocentos e sessenta e três mil, trezentos e setenta e nove reais e noventa e sete centavos)

⁷ 25 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes da aplicação da presente, ocorrerá de acordo com a utilização de Recursos de Prestações Pecuniárias disponibilizadas pelo Poder Judiciário da Comarca de Ibiúna, Processo Digital 1002091-46.2024.8.26.0238, no valor de R\$ 400.300,00 (Quatrocentos Mil e Trezentos Reais).

⁸ 15 - DA VISITA TÉCNICA AOS LOCAIS DOS SERVIÇOS

O licitante interessado em participar deste certame que realizar visita técnica, DEVERÁ inspecionar os locais de prestação dos serviços, de modo a obter, toda informação necessária da execução do objeto e elaboração da proposta. Ficando cientes da estrutura necessária não podendo ser alegadas dificuldades para a inexecução parcial ou total do contrato, além de solicitações de aditivos contratuais e quaisquer outros que venham a impactar na implantação do objeto e no percentual de repasse para o município.

Todos os custos relacionados à visita e à inspeção serão de inteira responsabilidade da licitante.

A visita técnica deverá ser requerida até o 3º (terceiro) dia útil antes da abertura da licitação, e deverá ser previamente agendada a visita técnica com a Secretaria de Segurança Pública Municipal, através do telefone (15) 32412509, com o Sr. Comandante GCM Cesar ou o Sr. Secretário de Segurança Apollo, em uma única data a ser agendada, com 48 (quarenta e oito) horas de antecedência, no horário das 8:00h às 11:00 h e das 14:00 h às 17:00 h.

A visita técnica será acompanhada por agentes da Guarda Civil Municipal de Ibiúna, para que o licitante fique ciente das condições para o cumprimento das obrigações necessárias à execução do objeto.

O licitante quando realizar a visita técnica, deverá apresentar no envelope "DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO", uma DECLARAÇÃO, devidamente assinada pelo representante legal da empresa, sob as penalidades cabíveis, de que Conhece todas as condições de instalação dos equipamentos, todos os termos e condições deste EDITAL e seus ANEXOS, e com eles está inteiramente de acordo;

O Atestado de Visita Técnica fornecido deverá ser apresentado juntamente com a DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO, prevista a alternativa de substituí-la por declaração formal, munido de procuração com poderes expressos para realização de vistoria em nome da empresa licitante.

É vedado ao representante credenciado a realização da visita técnica para mais de uma empresa licitante (grifei)

1.5 O Ministério Público de Contas solicitou prévia oitiva do **Departamento de Instrução Processual Especializada – DIPE.**

1.7 A área de Tecnologia da Informação e Comunicação do DIPE considerou inadequada a exigência de atestado de capacidade técnica entre os documentos afetos às obrigações das partes, ao invés de estar previsto no capítulo específico de habilitação/qualificação técnica, conforme determina o artigo 62 da Lei nº 14.133/21.

Avaliou que essa dispersão compromete a clareza do instrumento e gera confusão quanto ao momento e forma de comprovação da capacidade técnica.

Observou ser desproporcional o quantitativo exigido para demonstração da *expertise* das interessadas (100 câmeras LPR e 100 câmeras de reconhecimento facial) com o efetivamente previsto no objeto licitado (cerca de 22 câmeras com tecnologia OCR/LPR e 10 câmeras de reconhecimento facial), extrapolando o limite legal previsto no artigo 67, § 2º, da Lei nº 14.133/21.

De igual modo, entendeu ser injustificada e excessiva a exigência de comprovação de experiência em pelo menos duas salas de vídeo patrulhamento localizadas em cidades distintas, configurando barreira artificial que restringe indevidamente a participação dos licitantes, contrariando o artigo 37, inciso XXI, da Constituição Federal e o § 1º do dispositivo legal supracitado.

Notou, ainda, não ter sido prevista a possibilidade de comprovação da capacidade técnica por meio de atestados de execução de serviços com características semelhantes, conforme dispõe o inciso II do artigo 67 da NLLC.

Obtemperou que o edital deve ser revisado para explicitar a permissão ou restrição à subcontratação, conforme artigo 122 da norma de regência, notadamente pelo objeto envolver serviços de natureza distinta que

podem demandar diferentes especializações, a exemplo dos serviços de internet e hospedagem em nuvem.

Afora isso, apontou a existência de outras questões, que não foram criticadas na inicial, que entendem merecer atenção da Administração. Neste sentido, destacou as seguintes falhas: (I) contradição entre os prazos de vigência contratual previstos no edital e no Termo de Referência (cinco anos vs. doze meses); (II) necessidade de assegurar direito à substituição de vistoria técnica por declaração formal, conforme artigo 63, § 3º, da Lei nº 14.133/21; (III) falta de detalhamento sobre infraestrutura existente e locais de instalação das câmeras; (IV) especificações técnicas incompletas ou ausentes sobre a “*Câmera 4 Megapixels OCR/Placas com IA em Borda*”, assim como em relação aos itens 08, 09 e 10 (computador/servidores, plano de internet de 200 Mega e mão de obra), prejudicando a compreensão do objeto; e (V) falta de inclusão, no Modelo de Proposta, dos serviços de hospedagem em *datacenter* e a infraestrutura da central de monitoramento.

1.8 O Setor de Economia do DIPE considerou que não há irregularidade na apontada dotação inferior (R\$ 400.300,00) ao valor estimado (R\$ 463.379,97), pois a suplementação orçamentária é um procedimento legal e a análise definitiva sobre sua regularidade cabe à apreciação das contas municipais.

No entanto, identificou falha quanto à não especificação da dotação orçamentária na minuta contratual, contrariando o artigo 92, inciso VIII, da Lei nº 14.133/2021, de modo que deve ser feita sua adequação em eventual replicação do edital

Neste contexto, considerou prosperar a queixa.

1.9 O Diretor-Substituto do DIPE endossou os pareceres das áreas técnicas especializadas.

1.10 Retornaram os autos ao **Ministério Público de Contas**, que igualmente considerou procedentes as insurgências.

É o relatório

2. VOTO

2.1 A Prefeitura Municipal de Ibiúna pretende a “contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamento e prestação de serviços contínuos através de sistema de monitoramento por câmeras OCR (Optical Character Recognition – reconhecimento óptico de caracteres) software, plano de internet e infraestrutura”.

No entanto, o instrumento convocatório elaborado merece correção, a fim de se amoldar às diretrizes da legislação aplicável e à jurisprudência desta Corte.

2.2 De plano, deve ser eliminada a exigência de certidão negativa de concordata e de recuperação judicial ou extrajudicial dos requisitos de qualificação econômico-financeira, eis que, nos termos dos mais recentes julgados deste Plenário, a exemplo do decidido nos TC-018450.989.24-9⁹, TC-008635.989.25-4¹⁰, TC-015305.989.25-3 e outros¹¹, ultrapassa o disposto no artigo 69, inciso II, da Lei nº 14.133/21.

⁹ Sessão Plenária de 06-11-2024. Relator Conselheiro. MARCO AURÉLIO BERTAIOLLI,

¹⁰ Sessão Plenária de 06-11-2024. Relator Conselheiro. MARCO AURÉLIO BERTAIOLLI

¹¹ Sessão Plenária de 17-09-2025, Relator Conselheiro DIMAS RAMALHO

2.3 Ademais, conforme destaquei na decisão liminar, mostra-se indevida a imposição de vistoria obrigatória, podendo a Administração, contudo, prevê-la em caráter facultativo, sem prejuízo de exigir declaração de conhecimento das condições da contratação, aliás, como determinam as novas regras dispostas no artigo 63, § 3º, da Lei nº 14.133/21.

2.4 Também merece reparo a inclusão dos requisitos de qualificação técnica no item 11 do Termo de Referência, que trata das obrigações das partes, pois, conforme a Lei nº 14.133/21, tais exigências devem estar previstas na fase de habilitação.

Afora a indevida inclusão ter o potencial de gerar incertezas sobre o momento de apresentação dos atestados, se para fim habilitatório ou como condição da contratação, ainda demanda quantitativos de prova da experiência anterior em vídeo patrulhamento (*no mínimo 2 cidades e instalação de 100 câmeras LPR e 100 câmeras Faciais em vias públicas*) que excedem o estimado para a execução do ajuste, em descompasso com o artigo 67, § 2º, da NLLC.

Outrossim, com o DIPE, considero que a injustificada exigência de prova de execução em múltiplos Municípios (no mínimo 2 cidades) “constitui barreira artificial que restringe indevidamente o universo de potenciais participantes, sem agregar elemento de avaliação indispensável à execução do objeto e sem relação com as parcelas de maior relevância, em afronta ao artigo 37, inciso XXI, da Constituição Federal e artigo 67, § 1º, da Lei 14.133/21”.

Quanto à *expertise* requisitada (“salas de vídeo patrulhamento”), necessário que o edital passe a permitir a comprovação de “serviços similares”, nos termos do inciso II do referido dispositivo legal.

Destarte, além do necessário deslocamento do requisito de capacitação técnica para a fase de habilitação, deve a Administração adequar o quantitativo exigido à proporcionalidade legal, permitir comprovação por serviços

similares, assim como fundamentar ou suprimir a exigência de atuação em múltiplos Municípios.

2.5 No que tange à apontada divergência entre o valor estimado para a contratação (R\$ 463.379,97) e a dotação orçamentária prevista no edital (R\$ 400.300,00), avalio, com o DIPE, que a suplementação orçamentária por meio de créditos adicionais pode justificar a diferença e que a análise mais aprofundada de tais atos caberá quando da análise das contas municipais e não em sede de rito sumaríssimo.

Apesar disso, em sua companhia, considero “que remanesce a falha atinente a não especificação da dotação orçamentária na minuta contratual (conforme art. 92, inciso VIII da Lei nº 14.133/2021), razão pela qual a administração deverá realizar sua adequação na eventualidade da republicação do edital”.

2.6 Afora isso, como sintetizou o *Parquet* de Contas, a omissão acerca da possibilidade ou não da subcontratação “ganha relevância no presente caso, em que ‘o objeto engloba serviços de natureza distinta: fornecimento e instalação de sistemas e equipamentos de segurança eletrônica, juntamente com plano de internet de 200 Mega e hospedagem em nuvem’, serviços ‘tipicamente prestados por empresas especializadas distintas das empresas de segurança eletrônica”.

Deste modo, o edital deve passar a incluir disposição expressa sobre a subcontratação, observando as condições estabelecidas no artigo 122 da Lei nº 14.133/21.

2.7 Por fim, acolho a proposta do DIPE para que também sejam saneadas as seguintes falhas: (I) contradição entre os prazos de vigência contratual previstos no edital e no Termo de Referência (cinco anos vs. doze meses);; (II) falta de detalhamento sobre infraestrutura existente e locais de instalação das câmeras; (III) especificações técnicas incompletas ou ausentes

sobre a “*Câmera 4 Megapixels OCR/Placas com IA em Borda*”, assim como em relação aos itens 08, 09 e 10 (computador/servidores, plano de internet de 200 Mega e mão de obra), prejudicando a compreensão do objeto; e (IV) falta de inclusão, no Modelo de Proposta, dos serviços de hospedagem em datacenter e a infraestrutura da central de monitoramento.

2.8 Posto isto, limitando-me aos aspectos questionados, considero **procedentes** as impugnações, determinando que a Administração, caso pretenda prosseguir com o certame, adote as medidas corretivas necessárias ao cumprimento da lei e desta decisão, em especial:

- a) excluir a exigência de certidão negativa de concordata, recuperação judicial ou extrajudicial;
- b) tornar a vistoria técnica facultativa, sem prejuízo de exigir declaração de conhecimento das condições da contratação;
- c) deslocar o requisito de capacitação técnica para a fase de habilitação, adequar o quantitativo exigido à proporcionalidade legal, permitir comprovação por serviços similares, assim como fundamentar ou suprimir a exigência de atuação em múltiplos municípios;
- d) corrigir a minuta contratual, informando claramente as dotações orçamentárias, para garantir conformidade legal e transparência no processo licitatório; e
- e) disciplinar expressamente a hipótese de subcontratação, observando as condições estabelecidas na NLLC.

Recomendo, outrossim, que aprimore os aspectos propostos pelo DIPE e sintetizadas no item 2.7 desta decisão.

Deve também promover cuidadosa e ampla revisão de todos os demais itens do ato convocatório, notadamente os relacionados aos tópicos cuja correção foi determinada.

A Administração deve atentar, depois, para a devida republicação do edital, nos termos da lei.

Transitada em julgado a decisão, arquivem-se os autos eletronicamente.

Sala das Sessões, 22 de outubro de 2025.

ALEXANDRE MANIR FIGUEIREDO SARQUIS

CONSELHEIRO SUBSTITUTO-AUDITOR